Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Judicial da Comarca de Três de Maio

Rua Buricá, 375 - Bairro: Oriental - CEP: 98910000 - Fone: (55) 3535-1735 - Email: frtresmaio1vjud@tjrs.jus.br

OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA Nº 5002946-98.2022.8.21.0074/RS

REQUERENTE: DIONISIO AFONSO ROCKENBACH

REQUERIDO: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos e examinados os autos.

DIONISIO AFONSO ROCKENBACH, devidamente qualificado, ajuizou de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE SAÚDE**, igualmente qualificado. Relatou que é beneficiário do plano de saúde do requerido e que sofre de adenocarcinoma de colon avançado, tendo, após, cirurgia, permanecido com a doença residual junto aos tecidos perirrenais à esquerda, configurando-se paciente portador de tumor MSI-H-dMMR (CID10 C18.6) neoplasia maligna do cólon descendente. Afirmou que lhe foi prescrito o fármaco PEMBROLIZUMABE (Keytruda), a ser ministrado em ambiente hospitalar com a aplicação de 200mg endovenoso a cada 3 semanas. Referiu que o IPERGS negou o fornecimento do fármaco, sob o argumento de que o tratamento não está previsto nas recomendações técnicas. Por esses motivos, postulou, em sede de tutela antecipada, o fornecimento do medicamento e, ao final, pugnou pela procedência do pedido. Juntou documentos (evento 1).

Foi deferida a tutela de urgência, determinando o custeio integral do procedimento explicitado no pedido médico (evento 6, DESPADEC1).

Citado (evento 9), o demandado apresentou contestação (evento 19, CONT1). Relatou que o sistema de saúde dos servidores públicos estaduais tem cobertura definida pelas leis, decretos e normativas institucionais, de forma que não deve ser confundido com planos de saúde privados. Afirmou que o fármaco pleiteado não consta nas recomendações técnicas oncológicas do IPE SAUDE para tratamento da neoplasia de cólon estágio IV. Por esses motivos, postulou a improcedência do pedido e que, em caso de procedência, seja fornecido a medicaão genérica ou similar.

Houve réplica (evento 24, RÉPLICA1).

Intimadas, as partes manifestaram desinteresse na dilação probatória (evento 30, PET1 e evento 32, PET1).

Vieram os autos conclusos para a sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Cabível o julgamento antecipado do pedido, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Estão presentes as denominadas condições da ação, bem como todos os pressupostos necessários à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual inexiste óbice à apreciação do *meritum causae*.

Consoante laudo médico acostado pela parte autora:

> O paciente Dionisio Afonso Rockenbach , 75 anos, foi operado por um adenocarcinoma de colon descendente localmente avançado, cirurgia R2 , com doença residual junto aos tecidos perirrenais à esquerda.
>
> A pesquisa de instabilidade de microssatélites mostrou perda nas expressões nucleares do MLH-1 e PMS-2, portanto trata-se de paciente com tumor **MSI-H-dMMR.**
>
> De acordo com os dados do estudo KEYNOTE-177, inclusive com dados atualizados em 2022, o uso do pembrolizumabe nesses pacientes mostra maior taxa de resposta, aumento significativo da sobrevida livre de progressão e menor toxicidade, quando comparado ao uso da quimioterapia convencional, sobretudo quando se considera a idade do paciente.
>
> Assim, solicito a liberação do pembrolizumabe (Keytruda) para esse paciente, na dose usual de 200 mg via endovenosa a cada 21 dias, conforme o laudo de solicitação.

Veja-se que o médico sustentou que, conforme dados de estudo, o paciente necessita o uso do medicamento pembrolizumabe, visando taxas superiores de sobrevida e de resposta.

Por outro lado, observa-se que a negativa administrativa do IPE Saúde (Evento 1, OUT8, Página 1) em fornecer o tratamento, através do uso da medicação postulada, baseia-se exclusivamente na seguinte alegação: 'Tratamento não previsto nas recomendações técnicas'.

Diante disso e considerando que o requerido não logrou justificar plausivamente a negativa para fornecimento do medicamento, resta demonstrada a necessidade na utilização do medicamento postulado, indispensável à manutenção e saúde da parte autora.

A Lei nº 15.145/2018, que reorganizou o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, dispõe que o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas, engloba atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial e atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos necessários aos usuários. Vejamos:

> *Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - Sistema IPE Saúde - consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*

A responsabilidade do réu é inequívoca e consubstancia o direito fundamental à saúde previsto na Constituição Federal. Dessa forma, não procede o argumento da requerida eximindo-se de sua responsabilidade pelo fato de não constar tal previsão nas recomendações técnicas.

A Resolução nº 21/1979 define, em seu art. 8º, que as especialidades incluídas no Plano de Assistência Médica são: Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geral, Ginecologia, Hematologia e Hemoterapia, Imunologia (Alergia), Medicina Nuclear, Nefrologia, Obstetrícia, Oftalmologia, Oncologia, Otorrinolaringologia, Patologia Clínica e Cirurgia, Pediatria, Plástica reparadora, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Radioterapia, Reumatologia, Tisiopneomologia, Torácica, Traumatologia e Urologia.

Assim, o tratamento pleiteado pela parte autora está incluído na especialidade de Oncologia, com previsão expressa de fornecimento pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul.

Ademais, consoante entendimento do TJ, o Plano do IPE funda-se no princípio da exclusão expressa, qual seja, "apenas os procedimentos expressamente excluídos não estão cobertos pelo sistema".

> *REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPE-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO. CUSTO ANUAL DO MEDICAMENTO/TRATAMENTO. EXEGESE DO § 3º DO ART. 496 DO CPC. Cabível o reexame obrigatório quando o valor anual do medicamento/tratamento pleiteado for superior a 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados e Municípios Capitais, e 100 (cem) salários mínimos para os demais Municípios.* ***IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE COBERTURA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA EXCLUSÃO. TRATAMENTO NÃO EXCLUÍDO PELA RESOLUÇÃO QUE REGE O PLANO DE SAÚDE PÚBLICO. O Plano de Saúde do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-SAÚDE) funda-se no princípio da exclusão. Vale dizer: apenas os procedimentos expressamente excluídos não estão cobertos pelo sistema. No caso concreto restou evidenciada a urgência e a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento postulado ao adequado tratamento do demandante. O fornecimento do fármaco vindicado não encontra vedação expressa na Resolução do plano do IPE-SAÚDE.*** *SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.(Remessa Necessária Cível, Nº 50403923420208210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 13-01-2023) - grifei.*

E, no caso, o fármaco pleiteado não está excluído de cobertura, mas apenas não está previsto nas recomendações técnicas.

Assim, a procedência do pedido verte como corolário inarredável.

EM RAZÃO DO EXPOSTO**,** julgo **procedente** o pedido formulado por **DIONISIO AFONSO ROCKENBACH**, em desfavor do **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE SAÚDE** para o fim de **condenar** o requerido a fornecer regularmente à parte autora o medicamento PEMBROLIZUMABE (Keytruda), na quantidade e especificação descrita no receituário, de forma gratuita, enquanto perdurar a necessidade do autor, analisada mediante avaliações periódicas a serem realizadas pelo próprio médico assistente da parte autora, sob pena de sequestro da importância necessária para aquisição.

Confirmo a tutela de urgência deferida.

Custas pelo requerido, apuradas na forma do Ofício-Circular 003/2014-CGJ. No entanto, dispenso o Estado do pagamento destas, face à ocorrência do instituto da confusão. Ademais, os custos de produção, encaminhamento e pagamento da futura RPV têm maior dispêndio que o próprio valor devido. Outrossim, deixo de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, também em face da ocorrência do instituto da confusão, com fulcro na Súmula 421 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em havendo interposição de recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões e remetam-se os autos à instância superior, independente de juízo de admissibilidade, conforme art. 1.010, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **PAULO DE ALMEIDA FERREIRA, Juiz de Direito**, em 19/1/2023, às 16:40:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10031502279v7** e o código CRC **be233547**.